

Décret tertiaire 2026 : obligations, calendrier et méthode

Introduction

En 2026, le décret tertiaire n'est plus seulement une obligation déclarative : il devient un outil de pilotage énergétique, financier et patrimonial pour les bâtiments concernés.

I - Comprendre le cadre : qui est concerné et pourquoi

A) Le principe du dispositif

Le décret tertiaire, intégré au dispositif Éco Énergie Tertiaire, impose une réduction progressive des consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire. Il vise les propriétaires, bailleurs et occupants concernés, avec un suivi annuel sur la plateforme OPERAT.

B) Les bâtiments assujettis

Sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles immobiliers dont au moins 1 000 m² sont consacrés à des activités tertiaires. Le champ couvre notamment bureaux, commerces, enseignement, santé, hôtellerie, logistique, administrations, équipements culturels et bâtiments publics.

C) Les exclusions prévues

Quelques situations restent exclues : constructions provisoires, lieux de culte et bâtiments utilisés pour des activités opérationnelles de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure. En dehors de ces cas, l'assujettissement doit être vérifié précisément.

II - Maîtriser les objectifs : trajectoire, déclaration et modulation

A) Les objectifs à atteindre

Chaque entité fonctionnelle assujettie doit réduire ses consommations d'énergie finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, ou atteindre une valeur absolue fixée selon l'activité et la zone climatique.

B) L'échéance 2026

En 2026, les consommations de l'année 2025 doivent être déclarées sur OPERAT au plus tard le 30 septembre. Cette déclaration permet de générer une attestation annuelle et de suivre la trajectoire de chaque entité assujettie.

C) La modulation des objectifs

Les objectifs peuvent être modulés lorsque des contraintes techniques, patrimoniales, architecturales, économiques ou liées à l'usage le justifient. Le dossier technique de modulation doit être documenté, cohérent avec OPERAT et déposé dans les délais réglementaires.

III - Agir efficacement : données, pilotage et investissements

A) Fiabiliser le périmètre

La première étape consiste à identifier les bâtiments concernés, définir les entités fonctionnelles assujetties et clarifier les responsabilités entre propriétaire et preneur à bail. Une erreur de périmètre fausse toute la trajectoire énergétique.

B) Sécuriser les données

La conformité dépend de données fiables : surfaces, activités, année de référence, consommations par énergie et indicateurs d'intensité d'usage. Sans données propres, le choix entre valeur relative et valeur absolue devient fragile.

C) Prioriser les actions

Les premiers gains viennent souvent du pilotage : réglages, suivi des dérives, maintenance, gestion technique du bâtiment et sensibilisation des occupants. Les travaux lourds doivent ensuite être ciblés selon leur impact réel et leur cohérence économique.

Conclusion

Le décret tertiaire impose une trajectoire longue. Les acteurs qui structurent tôt leurs données, leurs usages et leurs investissements transforment une contrainte réglementaire en levier de performance durable.